تقدير صحة حج المجنون (والبلوغ) اى لعدم الوجوب على الصبي مميزا اوغيره (والحرية فيجب على المملوك الصوم) لقدرته عليه (لاالهدى) لفقد ملكه الاانه اذالم يصم يجب عليه فى ذمته ان يذبحه بعد العتق (ويختص) اى جواز ذبحه (بالمكان وهو الحرم)فلايجوز ذبحه فى غيره اصلا واما المكان المسنون ففى المبسوط ان السنة فى الهدايا أيام النحر منى وفى غير ايام النحر فمكة هى الاولى انتهى والظاهر ان المروة أفضل مواضع مكة لهذا المعنى (والزمان) اى ويختص جواز ذبحه بالزمان ايضا (وهو ايام النحر) حتى لو ذبح قبلها لم يجز ويجوز ذبحه بعد ايام النحر والتشريق قال ابن الهمام والمراد بالاختصاص يعنى بأيام النحر من حيث الوجوب على قول ابى حنيفة والا لو ذبح بعدها اجزأ الاانه تارك للواجب وقبلها لايجزئ بالاجماع وعلى قولهما فى القبلية كذلك وكونه فيها هو السنة عندهما (واول وقته) اى زمان جواز هذا الدم (طلوع الفجر من يوم النحر فلايجوز قبله) اى اتفاقا (وآخره من حيث الوجوب) اى عند الامام وكذا من حيث السنة عند صاحبيه وغيرهما من الأئمة (غروب الشمس من آخر ايام النحر) (ولكن اولها افضلها وفى حق السقوط) اى عن الذمة (لاآخره) أى فى حق الاعتداد باعتبار الزمان الاانه مقيد بالمكان (والوقت المسنون) اى اوله (بعد طلوع الشمس يوم النحر ويجب ان يكون) اى الذبح (بين الرمى والحلق) اى فى حق القارن والمتمتع (ويسن الذبح) اى ذبح الهدايا (فى ايام النحر بمنى ويجوز بمكة والحرم كله) الاانه يكره لما سبق من السنة (ولو مات) اى القارن او المتمتع القادر على الهدى (قبل الذبح فعليه الوصية به) اى وجوبا فيعتبر من الثلث (فان لم يوص سقط) اى وجوبه عن الورثة (وان تبرع عنه الوارث صح اى تبرعه وسقط وجوبه عنه لكن بناء على الرجاء كما فى الوصية بالحج واما قوله فى الكبير اذا مات قبل اراقة الدم سقط عنه الدم الاان يوصى به فيعتبر من الثلث او يتبرع عنه الورثة ففيه بحث ظاهر

﴿فصل فى بدل الهدى اذا عجز القارن او المتمتع عن الهدى﴾ اى هدى القران او التمتع (بأن لم يكن فى ملكه فضل) اى مال زائد (عن كفاف) اي ما يكفيه من الحلق فى كفاية المعيشة (قدر ما يشترى به الدم) اى من النقود او العروض (ولا هو) اى الدم او الهدى بعينه (فى ملكه) وسيأتى فى آخر الفصل تمام تفصيله (وجب الصيام عليه عشرة ايام)اى كاملة مجملة (فيصوم ثلاثة ايام قبل الحج)الاولى فى الحج كما قاله سبحانه وتعالى والمراد فى اشهره وكأنه اراد قبل احرام الحج بالنسبة الى المتمتع لكنه مناقض بقوله الآتى بعد احرام العمرة وسيأتى الكلام عليه مفصلا (وسبعة بعده)اى اذا رجع كما فى الآية وهو يشمل رجوعه وانصرافه من حجه يعنى اذا فرغ من افعاله كما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله واتباعه ويحتمل رجوعه ووصوله الى اهله وبلده كما خصه به الشافعى رحمه الله واتباعه فقوله فى الكبير وسبعة اذا رجع الى اهله ليس فى محله اللائق به (وشرائط صحة صيام الثلاثة)اى عن القران والتمتع ثمانية وهي (ان يصوم الثلاثة بعد الاحرام بهما فى القارن)اى فى حقه خاصة بخلاف المتمتع فان فيه خلافا كما سيأتى فلو صام الثلاثة ثم قرن لايجوز صومه بالاجماع واما اذا أدخل احدهما على الآخر فالظاهر انه كذلك لكن اختلفوا فيه كما اختلفوا فى التمتع كما يستفاد من قوله (وبعد احرام العمرة فى المتمتع وان يكون) اى صيام الثلاثة (فى اشهر الحج) فلو قرن قبل اشهر الحج وصامها لم يجز ولو صام بعد ما دخل الاشهر جاز بعد تحقق الاحرام ثم اعلم ان كل ما هو شرط فى صوم القارن فهو شرط فى صوم المتمتع بخلاف الاحرام الحج فانه ليس بشرط لصحة صوم التمتع فى ظاهر المذهب على قول الاكثر

انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين الا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس هو الله الذى لااله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن